펀드투자권유자문인력

3과목 부동산펀드

01. 부동산 펀드 법규
02. 부동산 펀드 영업실무

학습 가이드

- 몇 년전에 법, 경제 관련 부분이 추가되어 예전처럼 쉽지는 않습니다.
- 문항수가 적어 과락에 주의해야 합니다.

과목명		세부 과목 내용	출제문항
제3과목	부동산 펀드	부동산펀드 법규	5
		부동산펀드 영업실무	10
	소계		15

과목명 : 부동산 펀드 법규 (5문제)

Chapter 1. 부동산 펀드 법규

자본시장법상 부동산 펀드

1. 집합투자재산의 50%를 초과하여 부동산 등에 투자하는 집합투자기구
   단, 최초 설정일로 부터 1년까지는 해당 투자비율을 적용하지 않는다.
   (특별자산펀드는 6개월, 기타 펀드는 1개월)

2. 실물 부동산에 투자하는 기본적인 형태 이외에 부동산 투자 범위를 확대 적용
① 부동산의 취득 및 처분 외의 관리 및 개량, 임대 및 운영, 개발의 방법으로 투자하는 경우
② 부동산과 관련된 권리 또는 부동산 담보부 금전채권에 투자하는 경우
③ 부동산과 관련된 증권 또는 부동산을 기초자산으로 한 파생상품에 투자하는 경우
④ 부동산 개발과 관련된 법인에 대한 대출을 하는 경우

부동산 펀드의 법적 형태에 따른 구분

1. 구분
① 투자신탁
② 투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자유한책임회사
③ 투자합자조합, 투자익명조합

2. 특징
① 설립의 용이성 등으로 인해 투자신탁의 형태로 설립하는 것이 일반적
② 개발형 부동산 펀드의 경우 법인격이 있는 투자유한회사, 투자회사 등의 형태가 활용
③ 투자합자회사, 투자합자조합 : 손실을 배분하는 경우 무한책임사원과 유한책임사원 간 배당률과 배당순서의 차별화 금지

환매금지형 부동산 펀드

1) 부동산 펀드는 환매금지형펀드로만 설정·설립 가능 : 자산의 현금화 곤란 등 고려
   - 증권이나 파생상품 등에 투자해 현금화가 용이한 경우 개방형으로 설정·설립 가능

2) 공모 부동산 펀드는 집합투자증권 발행일부터 90일 이내 상장의무 부여
   - 투자신탁 또는 투자회사 이외 형태의 공모부동산펀드와 사모부동산펀드는 상장의무 없음

3) 환매금지형 부동산 펀드는 존속기간이 정해져 있음 : 존속기간 도래 시 해산
4) 환매금지형 부동산 펀드는 집합투자증권의 추가발행 제한 : 포트폴리오 확대 곤란

5) 예외적으로 집합투자증권을 추가발행 할 수 있는 경우
① 환매금지형펀드로부터 받은 이익분배금의 범위 내
② 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없다고 신탁업자로부터 확인받은 경우
③ 기존 투자자 전원의 동의를 받은 경우
④ 보유비율에 따라 추가로 발행되는 집합투자증권의 우선 매수기회를 부여하는 경우
⑤ ④의 기존 투자자에게 매수되지 않은 집합투자증권을 기존 투자자가 아닌 자에게 매수기회를 부여하는 경우

부동산 펀드의 투자대상

1. 부동산
① 민법상의 부동산인 토지와 그 정착물
② '취득 후 매각', '관리 및 개량', '임대 및 운영', '개발', 건축중인 부동산도 가능
③ 주로 임대료를 수취하는 수익형 부동산에 투자, 리조트 등 직·간접적인 운영도 가능

2. 부동산과 관련된 권리
지상권, 지역권, 전세권, 임차권, 분양권, 부동산담보부 금전채권 등

3. 부동산과 관련된 증권

① 부동산 등의 자산이 50% 이상을 차지하는 수익증권, 집합투자증권, 유동화증권
② 부동산투자회사(REITs)가 발행한 주식

③ 특정 부동산 개발을 위해 설립된 부동산개발회사가 발행한 증권
④ 부동산 등을 기초로 발행되고, 부동산 등이 자산의 70% 이상인 (자산)유동화증권 (MBS로 통칭되는 모기지채권)

⑤ 주택저당채권담보부채권, 주택저당증권
⑥ 부동산 등이 자산의 90% 이상인 부동산투자목적회사가 발행한 지분증권

4. 부동산을 기초자산으로 한 파생상품
부동산을 기초자산으로 하는 선물, 옵션, 스왑 등

5. 부동산과 관련된 투자행위
부동산 개발과 관련된 법인에 대한 대출

부동산 펀드의 운용 제한

1. 부동산 펀드에서 부동산을 취득한 후 일정 기간 내 처분제한

① 국내 소재 주택 : 1년 (미분양주택은 집합투자규약에서 정한 기간)
② 국내 소재 주택 이외의 부동산 : 1년
③ 국외 소재 부동산 : 집합투자규약에서 정한 기간
④ 예외) 개발사업에 따라 조성한 토지·건축물의 분양, 부동산펀드의 합병·해지·해산

2. 부동산 펀드에서 토지를 취득한 후 처분제한

① 건축물·공작물 없는 토지 취득시 부동산 개발사업 시행 전 처분행위 금지
예외) 부동산펀드의 합병·해지·해산, 관련법령의 제정·개정·폐지 등으로 사업수행이 곤란한 경우
② 일반 사모부동산펀드의 경우 운용제한이 대부분 적용되지 않지만, 예외적으로
부동산 처분과 관련된 상기 운용 제한 사항에 대해서는 공모펀드와 동일하게 규제 적용

부동산 외의 자산에 대한 운용제한

1. 부동산과 관련된 권리

① 자산운용상의 제한이 없어 언제라도 처분 가능
② 금전채권의 경우에도 공·사모펀드 구분없이 거래상대방 한도 등 제한 없음

2. 부동산과 관련된 증권

① 부동산개발회사가 발행한 증권, 부동산투자목적회사가 발행한 증권, 주택저당채권
② 담보부채권, 주택저당증권 : 공사모펀드 구분없이 펀드재산의 100% 투자 가능
③ 부동산개발회사, 부동산투자목적회사의 지분증권 : 동일 법인 발행지분증권 투자제한 적용 배제
④ 부동산 등에 50% 이상 투자하고 있는 수익증권·집합투자증권·유동화증권
⑤ 부동산투자회사 주식

3. 부동산을 기초자산으로 하는 파생상품

① 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 펀드 순자산의 100% 초과 금지(사모펀드 400%)
② 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 펀드 순자산의 10% 초과시 파생형 부동산펀드로 설정

부동산 펀드의 운용 특례

1. 실사보고서와 사업계획서

① 펀드재산으로 부동산을 취득하거나 처분하는 경우 실사보고서를 작성·비치
② 펀드재산으로 부동산 개발사업에 투자하고자 하는 경우 사업계획서를 작성

2. 금전의 차입

① 펀드의 금전 차입은 원칙적으로 금지, 예외적으로 펀드재산으로 부동산을 취득하는 경우허용
② 차입기관 : 금융기관, 보험회사, 국가재정법에 따른 기금, 다른 부동산펀드, 이에 준하는 외국 금융기관

③ 차입기관에 부동산을 담보로 제공하거나 금융위원회가 정하는 방법으로 차입
- 집합투자자 총회에서 의결한 경우 그 의결에 따라 차입 가능
④ 차입한도 : 펀드 순자산총액의 200%

⑤ 부동산펀드가 아닌 펀드에서 부동산을 취득하는 경우 차입한도
펀드에 속하는 부동산 가액의 70%
⑥ 차입한 금전은 부동산에 운용하는 방법 이외의 방법으로 운용 금지
예외) 불가피한 사유로 일시적으로 현금성 자산에 투자하는 경우 인정

3. 금전의 대여

① 펀드의 금전 대여는 원칙적으로 금지, 예외적으로 부동산펀드가 펀드재산으로 부동산개발사업을 영위하는 법인(부동산신탁업자, 부동산투자회사, 다른 부동산펀드)에 대한 금전 대여는 허용
② 집합투자규약에서 금전의 대여에 관한 사항을 정의

③ 담보권 설정, 시공사의 지급보증 등 대여금 회수 수단 확보(사모펀드 적용 배제)
④ 대여한도 : 펀드 순자산총액의 100%

4. 제3자에게의 업무위탁

① 본질적 업무를 제3자에게 위탁할 경우 위탁받는 자는 그 업무 수행에 필요한 인가를 받거나 등록한 자여야 하지만, 부동산의 개발, 임대, 관리 및 개량업무와 그 부수업무는 이러한 제한 적용 배제

② 업무위탁을 받은 자가 해당 업무를 실제로 수행한 날부터 14일 이내에 업무위탁계약서 사본, 업무위탁 운영기준, 준법감시인의 검토 의견 및 관련 자료, 투자자 보호나 건전한 거래질서를 위해 필요한 서류로 금융위원회가 정하여 고시한 서류 등을 첨부하여 금융위에 보고

5. 기타

투자신탁재산으로 부동산을 취득하는 경우 그 신탁원부에 수익자를 기록하지 않을 수 있음

6. 부동산의 평가

① 시가평가가 원칙이나, 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우 공정가액으로 평가
② 부동산 펀드는 환매금지형으로 설정되므로 기준가격 산출의무를 부담하지 않음

과목명 : 부동산 펀드 영업 (10문제)

Chapter 1. 부동산 투자의 기초

부동산의 개념과 특성

1. 부동산의 물리적 개념

① 자연물 : 자연적 특성에 의해 일반 경제이론의 적용 곤란

② 공간 : 수평, 공중, 지중의 3차원 공간의 속성

- 농촌의 토지이용은 수평공간 이용, 도시지역은 입체공간 이용, 부동산 가격은 3차원 공간 가격의 합

③ 위치 : 위치와 접근성에 따라 용도가 결정되며, 입지와 접근성에 대한 선호도를 유발

2. 부동산의 경제적 개념

① 부동산의 경제적 개념은 자산, 생산요소, 자본, 소비재 등으로 이해

② 부의 증식을 가능케 하는 투자대상으로서의 자산의 속성, 실물자산

3. 부동산의 법·제도적 개념

① 법률적개념 : 소유권 등 권리의 목적물, 민법상 토지 및 그 정착물, 부동산 이외의 물건은 동산

- 구획하여 필지를 정하고 지번을 붙여 토지대장 또는 임야대장에 등록

② 준부동산(의제부동산) : 등기등록의 공시방법을 갖춘 광업재단, 공장재단, 선박(20톤 이상), 항공기, 자동차, 건설기계, 어업권, 입목 등

부동산과 동산의 차이점

구분		부동산	동산
물리적 측면	위치	고정성(비이동성)	유동성(이동성)
	용도	용도의 다양성	용도의 한계성
경제적 측면	가치	비교적 크다	비교적 작다
	구매기간	장기	단기
	시장구조	추상적 시장 / 불완전경쟁시장	구체적 시장 / 완전경쟁시장
	가격형성	1물1가의 원칙 배제	1물1가의 원칙 지배
법률적 측면	송시방법	등기·등록	점유·인도
	공신력	불인정	인정(선의취득)
	취득시효	20년 (등기 : 10년)	10년 (선의·무과실 : 5년간 점유)
	물권의 설정	용익물권/담보물권 설정 가능 (질권은 설정 불가)	지상권·지역권·전세권 설정 불가 (저당권 설정 불가)

부동산의 특성

1. 자연적 특성

① 부동성(지리적 위치의 고정성)
- 부동산 현상의 국지화, 임장활동·정보활동 필요, 불완전경쟁시장화

② 영속성(내구성, 불변성, 비소모성) : 원가방식 적용 곤란(재생산 곤란), 감가상각 배제
- 건물은 내용연수가 있어 비영속성, 원가방식 및 감가상각 적용

③ 부증성(비생산성) : 완전비탄력적 공급곡선, 균형가격 성립 불가
- 공유수면 매립·택지조성은 토지이용의 전환, 건물은 증가 가능하나 토지의 부증성에 따른 제한

④ 개별성(비동질성, 비대체성) : 일물일가의 법칙 적용 곤란, 가격평가를 위한 전문가 활동 요구

2. 인문적 특성

① 용도의 다양성
둘 이상의 용도(Ex. 주거용, 상업용)의 경합, 용도의 전환, 용도의 병존 가능, 최유효이용의 원칙

② 합병·분할의 가능성 : 토지의 필지 합병·분할, 건물의 구분소유·합병

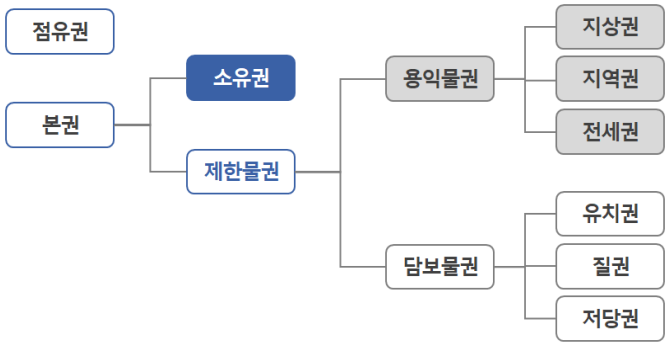
③ 사회적·경제적·행적적 위치의 가변성
- 사회적 위치 : 인구 및 가구 수의 변화, 도시형성 및 공공시설 상태, 주거환경 개선·악화
- 경제적 위치 : 소득수준, 경기순환, 물가, 실업률 등 변화, 기술혁신 및 산업구조, 교통체계 변화
- 행정적 위치 : 토지이용계획, 부동산 세제의 강화, 임대주택건설계획 등

부동산의 법률적 측면

1. 물권으로서의 부동산 소유권

① 물권 : 물건을 직접적으로 지배하여 이익을 얻을 수 있는 배타적 권리

② 부동산 물권 : 점유권, 소유권, 지상권, 지역권, 전세권, 유치권, 저당권 등



2. 물권의 본질

① 지배성 : 특정인의 행위를 요구하지 않고 물건을 직접 지배할 수 있는 권리
② 배타성 : 하나의 물건에 지배가 성립하면 그 이익에 관하여 타인의 지배를 인정하지 않는 권리
- 일물일권주의 : 하나의 물건 위에 하나의 물권만 존재
③ 절대성 : 모든 사람에게 주장할 수 있는 절대적 권리

3. 물권의 효력

① 물권은 그 배타성에도 불구하고 종목, 성질, 범위, 시간을 달리하는 물권은 동일 물건 위에 함께 성립할 수 있는데, 먼저 성립한 물권이 이후 성립한 물권에 우선한다.
② 동일 물건에 물권과 채권이 함께 성립한 경우 성립 선후에 관계없이 물권이 채권에 우선
- 예외) 물권의 변동을 청구하는 채권이 등기된 경우, 부동산 임차권이 등기된 경우,

③ 주택임대차보호법의 적용을 받는 주택임차권의 경우 후순위 물권에 우선
④ 물권적 청구권 : 물권적 반환청구권, 물권적 방해제거청구권, 물권적 방해예방청구권 등

4. 부동산 소유권

① 부동산을 자유롭게 사용, 수익, 처분할 수 있는 권리
② 지중의 광업권의 객체가 되는 미채굴 광물은 토지 소유권의 효력이 미치지 않음

5. 제한물권

① 타인의 물건을 부분적, 일시적으로 지배하는 물권으로 등기능력이 있는 권리
② 용익물권으로서 지상권, 지역권, 전세권, 담보물권으로서 유치권, 질권, 저당권으로 구분
③ 부동산 물권 : 지상권, 지역권, 전세권, 유치권, 저당권

6. 비전형담보

① 가등기담보 : 채권을 담보할 목적부동산에 대해 대물변제 또는 매매의 예약과 채무불이행에 대비하여 소유권이전청구권보전을 위한 가등기
② 양도담보 : 채권을 담보할 목적으로 부동산의 소유권을 채권자에게 이전하고 채무불이행이 있을 경우 그 목적물로 변제에 충당하고, 채무 이행 시 반환하는 방법

7. 부동산의 제한물권

지상권	① 배타성을 가지고 토지를 직접 지배할 수 있는 물권(임차권은 채권) ② 제3자에 대한 대항력을 가짐(임차권은 대항력 없음) ③ 자유롭게 양도 또는 담보제공 가능(임차권은 임대인의 동의 필요) ④ 최단기간 제한 있으나 최장기간에 대한 제한 없음(임차권은 최장기간 제한) ⑤ 2년이상 지료 미지급 시 지상권의 소멸청구 가능(임차권은 2기 연체시 해지)
지역권	① 요역지의 이용가치 증대를 위해 승역지를 일정한 방법으로 지배하는 물권 ② 요역지는 반드시 1필지의 토지이여야 하고 승역지는 일부여도 됨 ③ 요역지의 소유권 이전 시 지역권도 이전

전세권	① 전세금을 지급하고 타인의 부동산을 점유하여 사용·수익하는 물권 ② 등기에 의해 성립, 존속기간은 최소 1년 이상 최대 10년 이내 ③ 전세권 설정자의 동의없이 양도·임대·전전세 가능, 저당권설정 가능
유치권	① 채권을 변제받을 때까지 물건을 유치할 수 있는 권리 ② 법정담보물권이며 점유로서 공시되므로 등기 필요없음
저당권	① 담보제공부동산의 가격으로부터 다른채권자보다 우선하여 변제받을 수 있는 권리 ② 점유를 포함하지 않으므로 등기·등록에 의해 공시

부동산 소유권의 공시제도

1. 등기의 대상

① 등기 : 제3자에게 영향을 미칠 수 있는 배타성이 있는 물권을 공시하는 것
② 토지, 건물에 대한 소유권, 지상권, 지역권, 전세권, 저당권, 권리질권, 부동산 임차권, 환매권 등
③ 입목, 공장재단, 광업재산, 선박 등에 대한 소유권, 저당권 등

2. 등기의 효력

① 본등기 : 물권 변동적 효력, 순위 확정적 효력, 형식적 확정력, 대항적 효력, 권리존재 추정력, 점유적 효력
② 가등기 : 본등기 전에는 청구권보전의 효력, 본등기 후에는 순위보전적 효력

Chapter 2. 부동산 투자 구분

부동산 투자방식별 비교

1. 직접투자 vs 간접투자(부동산 펀드)

간접투자의 경우 세제효과, 운용의 전문성, 상품의 다양성, 안정성 등으로 직접투자 보다 유리

세제효과	① 재산세 분리 과세, 종합부동산세 없음 ② 법인세 및 매각 차익에 대한 과세 없음
운용전문성	① 부동산 전문 인력을 통한 철저한 투자리스크 검토 및 대응 방안 마련 ② 설정 이후에도 다수의 경험을 바탕으로 프로젝트의 체계적인 관리
상품의 다양성	① 국내·외 다수의 기관들과 공동투자 용이 ② 각 기관의 자금 속성에 맞춘 상품 설계가 가능
안정성	① 폐쇄형 공모펀드의 경우 거래소에 상장되므로 직접투자 대비 유동성 제고 ② 각종 보고 및 공시 의무로 자금 집행 및 관리의 투명성 확보

2. 공모 vs 사모

부동산 투자의 특성상 사모투자가 주를 이루었으나, 최근 공모형 부동산펀드 설정이 증가 추세

구분	공모	사모
투자방식	주로 실물자산의 지분 매입	다양한 지분 출자 및 대출 실행
상장여부	폐쇄형의 경우 상장 의무	비상장
유동성	Moderate High	Low
투자금액	투자금액 산정이 비교적 자유로움	일정 규모 이상
Return	비교적 낮음	비교적 높음
투자조건	조건 변경 불가	투자자 요구사항에 따른 제약조건 및 상품구조 변경 가능

3. Equity vs Debt 투자

① 투자자금의 속성(투자자 성향, 기대수익, 투자기간 등)에 따라 선택

② 부동산 시장 상승기에는 고수익 창출이 가능한 Equity 투자, 하락기에는 안정적인 Debt 투자에 집중

구분	Debt	Equity	
투자방식	대출형(PF, 담보대출)	실물매입형	개발형
펀드기간	단기(3~5년)	중기(5~7년)	중장기(7년 이상)
투자기간	3~5년	5~7년	개발기간(3~5년) 소요
수익원천	이자수익	운영이익 +자산가치 상승	개발이익 + 운영이익 + 자산가치 상승
현금흐름	Fixed Income	Fixed Income 청산시 매각차익	사업 청산시 대부분 수익발생
기대수익률	Low	Moderate	High
예상 Risk	Low	Moderate	High
주요 Risk	차주리스크, 담보가치리스크	시장리스크 임차인 리스크	시행사, 인허가, 파이낸싱, 시장리스크

부동산 펀드와 부동산 투자회사(REIT's)

1. 부동산 펀드

① 집합투자업자가 다수의 투자자로부터 투자를 받아 주식, 채권, 파생상품, 부동산, 실물 등에 투자한 후, 이로부터 발생하는 수익을 투자자에게 배분하는 집합투자기구
② 운용회사, 판매회사, 신탁회사, 일반사무관리회사로 구성
③ 펀드 재산의 50%를 초과하여 '부동산 등'에 투자하는 집합투자기구

2. 부동산 투자회사(REIT's)

① 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산에 투자 및 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구(2001년 4월 7일 부동산투자회사법 제정을 통해 국내에 도입)

② 상법상 주식회사이므로 법인과 같이 주주총회, 이사회, 감사 등으로 구성
③ 자산관리회사(AMC) : 리츠가 위탁한 리츠 보유 부동산의 관리 및 운용업무를 수행

④ 설립절차 : 정관 작성 → 정관 인증 → 주식발행사항의 결정 → 주식인수와 납입 → 임원 선임 → 회사 설립 조사보고 → 대표자 선출 → 설립 등기

3. 부동산 펀드와 부동산 투자회사(REIT's)

구분	부동산 펀드(투자신탁)	부동산 투자회사(REITs)
근거법	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	부동산투자회사법
설립	금융감독원 등록	발기설립 / 국토교통부의 영업인가
법적 성격	신탁계약(법인격 없음)	상법상 주식회사
최소 자본금	제한 없음	50억(자기관리형 리츠 : 70억)
자산운용	부동산 등에 50% 초과 투자	부동산에 70% 이상 투자
주식 분산	없음	1인당 50% 이내
운용보수	일반적으로 리츠보다 낮음	별도 관리조직 유지 등으로 다소 높음
자금차입	순자산의 2배 이내	자기자본의 2배(주총 결의시 10배)
자금대여	순자산의 100% 이내	금지
법인세	과세대상 아님	자기관리형은 부과, 위탁관리형은 면제

Chapter 3. 부동산 펀드의 종류

자본시장법상 부동산 펀드의 종류

1. 실물형 부동산 펀드

① 펀드 재산의 50%를 초과하여 실물로서의 부동산에 투자하는 펀드
② 임대형 부동산 펀드, 개량형 부동산 펀드, 경·공매형 부동산 펀드, 개발형 부동산 펀드로 구분

2. 대출형 부동산 펀드

펀드 재산의 50%를 초과하여 부동산 개발과 관련된 법인에 대한 대출형태로 투자하는 펀드

3. 재간접형 부동산 펀드

① 펀드 재산의 40% 이상을 부동산 펀드에 투자하는 펀드
② 주로 해외 증권시장에 상장된 글로벌 리츠에 포트폴리오를 구성하여 투자

4. 증권형 부동산 펀드

펀드 재산의 50%를 초과하여 부동산과 관련된 증권에 투자하는 펀드

법적 형태 기준에 따른 부동산 펀드의 분류

1. 신탁형(계약형) 부동산 펀드

① 집합투자업자와 신탁업자 간의 신탁계약에 의해 설정 : 투자신탁
② 법인격이 없고, 신탁업자가 펀드 관련 제반 법적행위 수행

2. 회사형 부동산 펀드

① 투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자유한책임회사 등 회사 형태로 설립
② 법인격이 있고, 각 국가별 법의 내용에 따라 회사의 종류 상이

3. 조합형 부동산 펀드

① 조합 형태로 설립되는 펀드로 법인격이 인정되지 않는 것이 일반적
② 투자합자조합 : 집합투자업자인 업무집행조합원이 합자조합의 업무 집행·대리
③ 투자익명조합 : 집합투자업자가 영업자로서 법적행위 수행

다양한 기준에 따른 부동산 펀드의 분류

1. 설립 국가

① 국내펀드(역내펀드, On-shore) : 국내 법령에 의해 설정·설립, 국내 감독기관의 감독
② 외국펀드(역외펀드, Off-shore) : 외국 법령에 의해 설정·설립, 외국 감독기관의 감독
- 조세피난처 등에서 펀드 설정·설립 : 자국 내 과다한 규제 회피, 유리한 세제혜택 목적

2. 모집방식

① 공모펀드 ② 사모펀드

3. 투자대상지역

① 국내투자펀드 : 펀드자금을 국내자산에만 투자
② 해외투자펀드 : 투자목적회사(SPV) 등을 설립하여 취득하는 것이 일반적

4. 사전특정여부

① 사전특정형(Project) 펀드 : 펀드자금 모집 전 대상자산·투자방식 특정, 자금모집 용이
② 사전불특정형(Blind) 펀드 : 펀드자금 모집 후 대상자산 발굴·투자, 자금모집 어려움

Chapter 4. 부동산 펀드의 종류별 특성

임대형 부동산 펀드

1. 개요

운용전략 : 수익성 부동산 취득 후 임대소득과 매각차익(자본소득) 획득

2. 수익과 위험

① 실물형 부동산 펀드의 대표
임대수익으로 수익률 안정적 유지, 매각차익으로 수익률 증대 목적
② 수익 : 임대료, 관리비(임대수익에 대한 기여도 높음), 주차료, 전용선 임대료 등
③ 위험 : 공실률, 임대료 연체, 과다한 비용, 과다한 차입관련 비용, 매각가격의 적정성

3. 주요 점검사항

① 공실률과 임대료에 영향을 미치는 요소 : 경제상황이나 주변 상권 현황 등
② 해당 부동산의 공실률 현황과 향후 공실률 추이
③ 해당 부동산의 임대료 현황과 향후 임대료 추이

④ 향후 경기 전망 및 주변 상권의 추이
⑤ 차입 규모 및 차입 관련 비용의 적정성
⑥ 해당 부동산이 속한 시장의 향후 성장성 및 만기 시점의 원활한 매각 가능성
⑦ 임대형 부동산펀드와 유사한 부동산 간접투자상품 : 리츠(REITs)

개량형 부동산 펀드

1. 개요

취득한 부동산의 용도변경·리모델링 등을 통해 자산가치 제고 후 매각하거나 임대·운영 후 매각

2. 수익과 위험

① 적극적인 개량을 통한 임대수익과 매각차익 증대가 목적
② 수익 : 개량비용 대비 임대수익 및 매각차익이 기대에 미치지 못할 경우 수익률 하락
③ 위험 : 인·허가 지연, 수정·보완 과정에서의 부대비용 발생, 민원이나 소송 발생

3. 주요 점검사항

① 개량비용에 상응하는 경제적 효과가 펀드수익률 제고로 연계될 수 있는지 여부
② 개량비용은 일반적 경비가 아니라 부동산 가치를 증대시키기 위한 자본적 지출
③ 개량에 대한 인·허가가 용이한지 여부

경·공매형 부동산 펀드

1. 개요

저가의 경매·공매 부동산 취득 후 매각, 임대 후 매각, 가치투자형 부동산 펀드

2. 수익과 위험

① 사전불특정형 방식 : 펀드자금 모집 후 투자대상 부동산 탐색
② 수익 : 권리분석과 명도과정 복잡하고 낙찰가율 낮은 상업용 부동산이 적합
- 아파트·토지 : 일반인 참여 용이, 낙찰가율 증가, 펀드수익률 달성 곤란

③ 위험 : 경·공매시장 위축시 부동산 미확보, 경·공매시장 과열시 낙찰가 상승 위험
- 다양한 법적 문제의 처리에 소요되는 시간과 과다한 비용 문제

3. 주요 점검사항

① 부동산 운용 전문인력의 전문성 보유 : 경·공매에 대한 높은 수준의 지식과 경험 필요
② 규모의 적정성 : 너무 크면 미운용 자금의 비중 증가, 너무 작으면 소수 부동산에 집중
③ 체계적이고 투명한 펀드운용 가능성 : 운용프로세스 및 운용메뉴얼 등 점검
④ 펀드 관련 비용의 적정성 : 아웃소싱 기관의 적정성 및 지급비용의 영향 등

개발형 부동산 펀드

1. 개요

직접 부동산 개발사업 추진 후 분양·매각, 임대 후 매각(직접개발방식)

2. 수익과 위험

① 수익 : 사전에 사업계획서 작성, 감정평가업자의 확인 후 홈페이지 등에 공시 의무화
② 위험 : 분양·임대에 장기간 소요, 분양·임대실적 저조 시 수익률 하락 및 원본손실 가능

3. 주요 점검사항

① 사업계획서상에 부동산 개발사업의 성공적 추진을 위해 필요한 요소들의 포함 여부
② 개발사업 추진을 위한 필요 사업부지의 완전한 확보 여부

③ 토지 조성 및 건축물 신축을 위한 우량 시공사 선정 여부
④ 필요한 인·허가 획득 여부, 향후 인·허가 가능성
⑤ 개발사업의 사업성 : 분양·매각, 임대 가능성 등

프로젝트 파이낸싱(Project Financing)

1. 의미

① 부동산개발사업의 프로젝트에 자금 제공 후 해당 프로젝트의 수익금으로 자금 회수
② 우리나라는 출자방식과 대출방식 중 대출방식을 주로 활용
- 시행법인의 담보나 신용이 아닌 프로젝트 자체의 사업성에 근거하여 자금 대출

2. 특징

① 기업금융 방식에 비해 자금공급 규모 큼 : 담보·보증 추가 보완 시 더 확대
② 비소구금융(시행사 도산 시 청구 불가), 제한적 소구금융(제한된 범위 내 청구 가능)

③ 부외금융 : 프로젝트를 영위하는 실질사업자의 신용도에 제한적 영향
④ 다양한 주체의 참여 가능, 참여한 주체별 위험배분 가능
- 시공사 등이 지급보증, 채무인수, 책임분양 등의 신용보강 제공

대출형 부동산 펀드

1. 개요

부동산개발사업을 영위하는 법인 등에 대한 대출이 주된 운용행위(프로젝트 파이낸싱형)

2. 수익과 위험

① 수익 : 개발사업의 성공적 추진이 중요, 대출금 회수를 위한 수단 확보로 안정적 수익 추구
② 신용보강장치 : 사업부지 담보권 설정, 시공사의 책임준공, 지급보증, 채무인수, 책임분양, 공사비 후순위, 부족자금 충당 등
③ 위험 : 개발사업 지연·실패, 경기위축 시 담보가치 약화, 지급보증, 채무인수 효력 약화

3. 주요 점검사항

① 시행법인의 사업부지 확보 여부
② 시공사의 신용평가등급 : 투자적격(BBB-) 이상, 신용보강 이행능력, 건설도급순위 점검

③ 시행법인의 인·허가 여부
④ 부동산개발사업의 사업성 유무와 사업성 규모 분석

증권형 부동산 펀드

1. 개요

펀드재산의 50%를 초과하여 부동산 관련 증권에 투자하는 펀드

2. 유형

① 부동산 등이 재산의 50% 이상인 수익증권, 집합투자증권, 유동화증권에 50% 초과하여 투자
- 부동산 등 : 부동산, 부동산 관련 권리, 부동산담보부 금전채권 등

② 부동산투자회사(REITs)가 발행한 주식에 50% 초과하여 투자
- REITs : 최저자본금 준비기간이 끝난 후 매분기말 현재 총자산의 80% 이상을

③ 부동산, 부동산 관련 증권, 현금으로 구성, 총자산의 70% 이상은 부동산
- REITs의 발행주식을 부동산 관련 증권으로 규정, 해외 REITs의 발행 주식에 투자 가능

④ 부동산개발회사가 발행한 증권에 50% 초과하여 투자
- 프로젝트금융투자회사(PFV) 발행 채권(안정적 원리금), 주식(개발이익 획득) 매입

⑤ 부동산투자목적회사가 발행한 지분증권에 50% 초과하여 투자
- 부동산 투자목적회사와 그 종속회사가 소유한 자산 중 부동산 등이 90% 초과
- 해외 부동산 직접 취득 제한, 해당 국가의 부동산 관련 법규, 취득기간 장기화로 투자시점 포착 실패, 부동산 매매관행 등 투자위험 회피하면서 직접 취득과 동일한 효과

파생상품형 부동산 펀드

1. 의미

① 펀드재산의 50%를 초과하여 '부동산을 기초자산으로 하는 파생상품'과 '기초자산인 부동산의 개별 가격 또는 가격지수와 연계된 파생상품'에 투자하는 펀드

② 총수익지수, 부동산 가격지수, 임대료지수, 공실률지수, 해외 REITs 주식가격지수 등

2. 개요

① 부동산을 기초자산으로 한 선물(선도), 옵션, 스왑에 투자하는 파생형 부동산 펀드

② 파생상품형 부동산 펀드의 개발 여지 크지 않고, 가격지수와 연계상품 개발 모색 가능

Chapter 5. 부동산 펀드 투자

부동산 투자 결정 과정

① 1단계 : 투자의 목적 및 제약조건을 명확히 한다.
② 2단계 : 부동산 투자에 영향을 미치는 경제적, 법적 및 사회·정치적 환경을 분석한다.
③ 3단계 : 부동산 투자로부터 기대되는 현금흐름(Cash Flow)을 예측·분석한다.
④ 4단계 : 예측된 현금흐름을 투자 결정 판단기준에 의하여 투자의 타당성을 분석한다.
⑤ 5단계 : 이상의 분석결과에 의하여 투자의 실행을 최종적으로 결정한다.

투자의 목표 및 제약조건

1. 투자의 목표

1) 투자자들이 원하는 수준의 기대수익률과 위험 : 투자동기, 연령 등에 따라 달라짐
2) 부동산에 투자하는 이유
 ① 다른 투자자산에 비해 높은 안정성 : 부증성으로 인해 수요 증가에 따른 가격상승은 필연적
 ② 소득이득과 자본이득을 동시에 향유
 ③ 인플레이션 헤지 수단으로 인식 : 부동산의 가격상승률은 물가상승률을 상회
 ④ 레버리지 효과 기대 : 부동산을 담보로 부채 이용, 부채 상환으로 자기자본 축적 가능

2. 제약조건

① 투자자금의 규모 : 레버리지 효과를 얻을 수 있으나 부채이용에 따른 금융위험 증가
② 유동성 : 다른 투자자산에 비하여 상대적으로 유동성이 낮은 것이 단점
③ 투자기간 : 일반적으로 투자기간이 장기적임
④ 분석 및 예측능력 : 부동산의 국지성으로 중개업자나 감정평가업자 등의 도움이 필요
⑤ 규제 및 세금 : 정부의 정책적 규제에 제약을 받으며, 세금 부담에 대한 검토 필요

부동산 투자환경의 분석

1. 시장분석

① 부동산 시장의 수요·공급의 관계를 조사·검토하는 것
② 임대료, 공실률, 대상 부동산의 미래의 가격 동향 등 예상 가능

2. 법적 환경 분석

① 소유권이나 용익물권 등 권리관계를 명확히 확인
② 정부의 부동산정책, 조세정책, 화폐정책, 재정정책 등의 제한이나 변화가 수익성에 영향

3. 사회·정치적 환경 분석

① 대규모 개발의 경우 사회 전체의 공익과 관련
② 지역사회의 가치관도 투자결정 과정에서 고려 : 합법적 개발에 대한 주민의 반대 등

부동산 시장의 특성

① 시장의 국지성 : 부동산의 지리적 위치의 고정성으로 공간적 적용범위가 일정 지역에 국한
- 중개업자, 감정평가업자 등 전문가의 역할 필요

② 거래의 비공개성 : 거래사실,내용을 외부에 공개하기를 꺼리는 관행, 정보수집·탐색 곤란
③ 부동산상품의 비표준화성 :부동산의 개별성으로 일물일가의법칙 적용 곤란, 가격의 개별적 형성

④ 시장의 비조직성 : 일반시장과 같이 도매상, 소매상 등의 조직화 곤란
⑤ 수요공급의 비조절성
부동산의 부증성으로 공급이 비탄력적, 수요·공급의 자동조절기능작동 곤란

⑥ 기타 : 매매기간이 장기적, 법적 규제 과다, 부동산 금융에 영향 등

세가지 형태의 부동산시장 분석

1. 공간시장
① 부동산 공간에 대한 수요·공급에 의해 점유율과 임대료가 결정되는 임대시장
② 수요는 지역 및 국가경제상황, 공급은 건설 완공 물량에 따라 결정

2. 자산시장
① 부동산에 대한 수요공급에 의해 부동산시장의 시장요구자본환원율 수준 결정
② 다른 투자자산의 기대수익률이 하락하면 시장요구자본환원율도 하락

③ 공간시장의 임대료와 자산시장의 요구자본환원율로 추정된 가격으로 개발시장의 사업성 검토
④ 이런 방식으로 시장가격을 추정하는 방법을 소득접근법 중에서 직접환원법(현금흐름/시장요구자본환원율)이라고 한다.

3. 개발시장
① 대체원가가 시장 추정가격보다 낮으면 개발이익 기대, 개발 의사 결정
② 부동산 개발은 공간시장에 새로운 임대공간 제공, 자산시장에 새로운 자산 공급

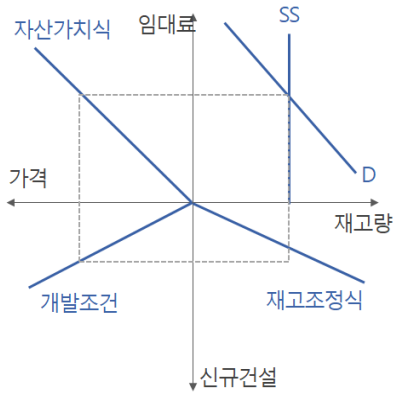
부동산시장의 동시적 균형과 변화

1. 개요

공간시장, 자산시장, 개발시장이 동시적으로 균형상태에 있어야 부동산시장 전체가 균형

2. D-W(Dipasquale-Wheaton) 4분면 모형

- 1/4분면 : 공간시장 균형 / 재고량과 임대료
- 2/4분면 : 자산시장 균형 / 임대료와 가격
- 3/4분면 : 개발시장 균형 / 가격과 신규건설
- 4/4분면 : 재고량 조정식 / 신규건설과 재고



1) 공간시장 규제 (수요 억제)

단기적으로 임대료 하락 → 부동산가격 하락 → 신규건설 감소 → 장기적으로 재고량 감소

2) 이자율 인상 (대출 제한)

자산가격 하락 → 신규건설 감소 → 재고량 감소 → 장기적으로 임대료 상승

예제) Dipasquale와 Wheaton의 4분면 모형에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 1/4분면은 자산시장의 균형, 2/4분면은 공간시장의 균형을 나타낸다.
② 3/4분면은 효율적 시장의 가정하에 임대료와 부동산 가격 간의 관계를 보여준다.
③ 공간시장에 규제가 가해지면 단기적으로 임대료와 부동산 가격은 하락한다.
④ 이자율을 인상할 경우 부동산 가격은 상승하나 장기적으로 임대료는 하락한다.

정답 ③

① 1/4분면은 공간시장의 균형, 2/4분면은 자산시장의 균형, 3/4분면은 개발시장의 균형을 나타내고, 4/4분면은 재고량의 조정식을 보여준다.

② 2/4분면에 대한 설명이며, 3/4분면은 신규개발시장에서 부동산의 가격에 따라 개발량이 결정되는 과정을 보여주며, 부동산 가격이 상승하면 개발량이 증가한다.

④ 이자율을 인상하면 투자자들의 요구수익률이 높아져 부동산 가격은 하락하고, 신규개발량이 감소하면서 장기적으로 재고량은 줄어들고, 공급감소에 따라 임대료는 상승하게 된다.

거시경제 변수와 부동산시장

경제성장	• 경제성장 → 총수요 증가 → 임대료 상승 → 부동산가격 상승
소비	• 부동산가격 상승 → 소비 증가(자산효과)
투자	• 토지가격 상승 → 토지사용량 감소 → 토지를 동반한 자본투자 감소
지출	• 부동산가격 상승 → 생산비 증가 → 수출 경쟁력 약화 → 수출 감소, 수입 증가
총공급	• 부동산가격 상승 → 근로의욕 저하 → 노동생산성 감소 • 주택가격 상승 → 노동력의 지역 간 이동 감소 → 인력수급 애로 → 임금 상승 • 임대료 상승 → 생산비 증가 → 총공급 감소
총통화	• 통화량 증가 → 물가 상승 → 부동산가격 상승
물가	• 물가 상승 → 실물 수요 증가 → 부동산가격 상승(인플레이션 헤지 효과)
금리	• 시장금리 상승 → 대출금리 상승 → 부동산투자 시 요구수익률 상승 → 부동산가격 하락
주가	• 주가 상승 → 총수요·투자·순수출 증가 → 부동산가격 상승

경기변동과 부동산 시장

① 경기변동은 반복적, 비주기적, 경기확장국면이 경기수축국면보다 긴 것이 특징
② 부동산 경기변동은 지역별, 부동산 유형별, 부동산 규모별로 다른 양상을 나타냄

③ 부동산 경기는 일반 경기에 비해 후행 또는 동행, 주가지수에 후행
④ 투자전략 : 매각기회 모색(호황-후퇴), 틈새기회 모색(후퇴-불황), 시장진입기회 모색(불황-회복), 틈새기회 모색(회복-호황)

회복국면	① 거래 고객 수 증가 추세로 전환, 공실률 감소, 낮은 금리로 여유자금의 부동산투자 시작 ② 시장의 개선 징후, 매수인 우위 시장에서 매도인 우위 시장으로 전환
호황국면	① 부동산 거래 활기, 거래가격의 지속적 상승, 매도인 우위 시장 ② 건축허가 신청의 급격한 상승 및 그 증가율의 지속적 상승
후퇴국면	① 부동산 거래 및 거래가격 상승의 하향 추세로 전환, 공실률 점차 증가 ② 매도인 우위 시장에서 매수인 우위 시장으로 전환
불황국면	① 부동산 거래 급감 및 가격 하락, 건축허가신청 및 건축활동 급감, 공실률 크게 증가 ② 금리 상승, 매수인 우위 시장, 이전 경기 과열될수록 불황의 깊이 깊어짐

부동산시장의 수요·공급 분석

1. 수요 요인

① 소득 : 소득수준 상승 → 부동산 가격 상승(정상재), 열등재(기펜재)는 하락
② 인구 : 인구 증가 → 부동산 수요 증가 → 부동산가격 상승
- 핵가족화 및 단독세대 증가 → 소형주택 수요 증가 → 부동산 가격 상승
③ 대체부동산 : 대체부동산 가격 상승 → 해당 부동산 수요 증가 → 해당 부동산 가격 상승
④ 대출정책 : LTV·DTI 낮춤(강화) → 수요 감소 → 부동산 가격 하락
⑤ 기대 : 부동산 가격 상승 기대 → 부동산 수요 증가 → 부동산 가격 상승
⑥ 금리 : 금리 인상 → 금융비용 부담 증가 → 부동산 수요 감소 → 부동산 가격 하락

2. 공급 요인

① 건설비용 : 원자재가격 상승 등 건설비용 증가 → 부동산 공급 감소
② 기술수준 : 건설기술 발달 → 생산성 향상, 건설비용 감소 → 부동산 공급 증가
③ 기대 : 부동산 가격 상승 기대 → 부동산 공급 증가
④ 공급자 수 : 공급자 수 증가 → 부동산 공급 증가

3. 부동산 시장의 가격 결정

① 부동산의 수요와 공급이 일치하는 점에서 균형가격과 균형거래량 결정
② 수요·공급요인의 변화에 따라 새로운 균형 형성, 이탈 시 균형가격으로 회귀

4. 부동산 시장의 특성

① 수요자와 공급자 수의 제약 : 위치의 고정성(부동성), 지역성 등이 원인
② 부동산상품의 비동질성 : 부동산의 개별성이 원인, 표준화 및 대량생산 한계
③ 정보의 비공개성 및 비대칭성 : 상호이익을 위한 정보의 왜곡·은폐, 특정인만 정보 공유
④ 높은 거래비용 : 취득세, 양도소득세, 중개수수료 등, 거래 위축 또는 거래형태 왜곡

부동산시장과 정부정책

1. 시장실패

① 부동산 시장의 가격 기능이 원활하게 이루어지지 않는 경우
② 원인: 독과점(독점적이윤 극대화), 외부효과(Ex. 쓰레기소각장, 지하철역), 정보의 비대칭성

2. 시장개입

① 부동산 시장의 안정화 : 부동산 시장의 붕괴 방지를 위한 유동성 공급
② 부동산 시장의 형평성 증진 : 임대주택, 중소형주택의 의무비율

3. 정부실패

① 원인 : 정부조직의 특성(정책 간 충돌가능성), 예상치 못한 부정적인 외부효과 발생,
② 정부재정의 특성(비용과 수익의 분리 운영), 관료·국회의원·지자체장 등의 영향력 행사

정부의 부동산정책

1. 수요정책
① 직접적 시장개입보다 수요요인에 영향을 주어 수요를 조절하는 간접적 방식 선호
② 기준금리 조정, 대출 기준(LTV, DTI 등) 조정, 세제혜택(조세정책×), 임대료 보조 등

2. 공급정책
① 택지 공급 및 건축물 밀도 조절 등을 통해 공급 조절
② 용도지역·지구제도, 개발제한구역제도, 택지개발사업, 도시개발사업, 정비사업 등

3. 가격정책
① 부동산 시장의 수요 및 공급에 직접적인 영향을 미치는 시장개입 정책
② 분양가상한제, 임대료상한제 등(부작용을 고려하여 신중하고 탄력적 운용 필요)

4. 조세정책
① 조세의 신설 및 강화, 폐지 및 완화, 개발부담금의 강화 또는 완화 등
② 파급효과 커서 시장 왜곡이나 후생 감소 가능성에 유의, 일관성 유지 및 장기적 관점 필요

부동산펀드 투자 시 검토사항

투자대상 자산분석	① 부동산 투자의 핵심은 입지 : 핵심지역에 속하는 우량자산일 경우 유리 ② 입지적 특성에 부합하는 용도의 부동산일 경우 투자효율 제고
투자대상 시장분석	① 임대료나 공실률 추이 및 안정성, 임차인의 산업구성, 시장간 이동요인 점검 ② 부동산 시장에 직접적인 영향을 줄 수 있는 수급상의 변동요인 확인
운용회사 분석	① 자산운용회사의 과거의 운용실적과 시장의 평판을 우선적으로 고려 ② 투자하고자 하는 부동산펀드의 유형에 대한 운용회사의 강점 보유 여부 확인
투자전략	① 핵심전략 (저위험·저수익) : 중심지역, 교통요지, 우량부동산 ② 핵심플러스 (중위험·중수익) : 약간의 가치제고활동, 입지여건 개선기대 ③ 가치부가전략 (중위험·고수익) : 부동산개량, 재개발투자, 관리방법변경, 재개발 ④ 기회추구전략 (고위험·고수익) : 미개발토지에 투자, 개발
투자구조	① 투자설명서를 통해 투자구조를 확인하고 투자자보호 장치 구비 여부 점검 ② 단순한 취득·처분 이외의 특수목적회사, PF 등 다양한 구조·설계 확인
기대수익	① 운영수익과 처분이익 등 수익 현금흐름에 대한 할인율을 적용해 기대수익률 산출 ② 시나리오별 기대수익률 분석과 최악의 상황을 감내할 수 있는지 여부 판단
투자비용	① 부동산 투자 시 비용, 부동산펀드의 보수 및 수수료, 처분 시 세금 등 ② 부동산펀드 이익분배금은 금융소득으로 분류 : 금융소득 2천만원 초과 시 종합과세

Chapter 6. 부동산 펀드 리스크 관리

부동산 투자의 위험

1. 대체 투자의 위험

① 투자대상으로는 짧은 역사 : 부동산 간접투자 관련 전문인력 및 경험과 지식의 축적 부족
② 투자 포트폴리오에서 보편적이지 않은 투자형태: 개별성 강하고 전통적 투자대상과 낮은 상관관계

③ 장기간 환매불가 기간이 있고 유동성 낮음: 환매금지형 펀드로 설정이 일반적
④ 높은 수수료(취득 및 처분수수료, 성과보수, 운용보수 등) : 투자자에게 귀속

⑤ 일반 개인투자자보다는 기관의 투자수단으로 활용
⑥ Capital Call 방식(거액의 투자약정 후 기성 등에 따라 시간을 두고 투자)으로 운용

⑦ 공정가치를 평가하는데 어려움: 집합투자재산평가위원회에서 평가한 가격으로 평가가 원칙
⑧ 적절한 벤치마크가 없으며, 절대적 수익률을 고려: 객관성, 신뢰성, 비교가능성, 즉시성 등 결여
⑨ 운용역의 전문성에 의존하는 경우가 많음: 전문지식과 경험을 가진 인적네트워크 형성이 필요

2. 부동산 투자 위험

사업위험	① 시장위험: 경제상황, 인구구조, 기술수준 등이 수요·공급에 영향 ② 운영위험: 부동산관리, 근로자 파업, 영업경비 변동 등 수익성의 불확실성 확대
금융위험	부채비율이 높을수록 채무불이행 가능성이 높아지는 위험(레버리지 위험)
법적위험	정책변화, 토지이용규제, 조세제도 등 부동산 관련 법적 환경 변화
인플레이션 위험	① 인플레이션으로 인해 장래 발생할 투자수익의 현재가치가 하락할 위험 ② 부동산은 인플레이션 헤지자산으로 인식되나, 매출채권 등은 인플레이션위험 직면
유동성위험	① 원하는 시기에 현금화 곤란, 급매 시 낮은 가격으로 매각해야 하는 환금성 위험 ② 유동성이 낮은 자산일수록 높은 유동성프리미엄 부담

부동산 투자의 위험의 관리

1. 위험관리 절차

① 위험식별 → 위험분류 → 위험분석 → 위험대응
② 위험대응전략: 위험회피, 위험감소, 위험보유, 위험전가

2. 위험관리 방안

① 가격변동위험: 파생금융상품 활용 곤란, 시장조사 통한 시장예측이 중요
② 유동성위험: 사전옵션계약, 풋백옵션 등 활용

③ 관리운영과 임대위험 : 장기임대계약, 전문관리업체에 아웃소싱, 리싱패키지 활용
④ 리싱패키지 : 통제불가능한 외부시장여건변화에 대응코자 통제가능한 내부여건을 변화시켜 적극 대응해 나가는 전략

⑤ 개발위험: 확정가격에 의한 일괄도급계약 활용, 시공사의 신용위험 별도 고려
⑥ 비체계적인 위험 : 투자규모가 커 분산투자 곤란, 글로벌리츠에 투자하는 재간접형 활용

3. 리스크 조직

① 정량적·시스템적 위험관리 곤란, 프로젝트 모니터링 등 사후적·수동적 위험관리의 유용성 결여
② 정성적 차원의 위험관리 및 사전적·적극적 위험관리 요구, 위험관리 전담부서 필요

4. 사업성 분석

리스크관리에 있어 가장 중요, 사업성 저하로 인한 리스크는 어떤 금융구조로도 회피 불가

5. 사업타당성 분석

① 부동산 관련 사업의 각 단계인 매입, 공사, 분양, 임대, 관리, 매각 등의 타당성 검토
② 시장환경, 법률·정책적 타당성, 물리·기술적 타당성, 실행가능성, 재무적 타당성 분석

6. 재무적 타당성 분석시 자주 사용되는 용어

① DSCR(Debt Service Coverage Ratio): 연간 원리금 상환능력
- DSCR = 영업현금흐름/원리금상환액, 1.2~1.3이 적정

② IRR(Internal Rate of Return)
내부수익률, 현금유입과 현금유출의 현재가치를 일치시키는 할인율

③ ROI(Return On Investment): 투자자본수익률, 프로젝트 자체의 IRR의 개념
④ ROE(Return On Equity): 자기자본수익률
⑤ 자기자본 투자의 현재가치와 배당수익 및 잔여재산의 현재가치를 일치시키는 할인률

대출형 부동산펀드의 리스크

1. 대출형 부동산펀드

① 프로젝트 파이낸싱: 부외금융, 규모 크고 자금회수기간 장기, SPC설립, 제한적 소구금융
② 대출구조: 사업주(시행사)를 직접 차주, 시공사의 지급보증, 대표이사 연대보증 등 신용보강

③ 개발사업 성공시 시행사가 가장 많은 이익, 다음은 공사비를 수취하는 시공사
④ 펀드가 고위험 투자로 얻는 이익은 대출이자가 전부이므로 위험을 시행사나 시공사에 전가

2. 사업 인·허가 위험

① 시공사의 채무인수 외에 일정 수준의 책임분양, 책임준공 수준의 안전장치 마련
② 인·허가 과정에서 사업규모, 매출액 등의 변경으로 원리금 상환재원에 영향
③ 이해관계자의 민원 발생, 영향평가 과정에서 일정지연 및 사업비 증가

3. 사업부지 관련 위험

① 소유권 이전에 따른 위험 : 근저당권, 압류, 가등기 등 각종 법률적 하자 해소
② 임차인 명도 및 이주와 관련하여 상당한 기간 소요 : 개별협상 통한 해결 필요

4. 분양 위험

분양지연 및 분양률 저조로 원리금 상환 지연 및 미상환 위험

5. 부도위험

① 시공사나 시행사 부도 시 사업지연, 원리금상환 지연, 미상환 위험
② 시행권, 시공권 포기각서 등 징구, 실제 사건 발생 시 상당한 시간과 비용 소요

6. 계약불이행 위험

시공사의 채무인수 불이행 등으로 사업지연 또는 중단 위험

7. 투자원금손실 위험

투자원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않는 위험(투자자가 부담)

8. 공모펀드 위험

① 높은 금융비용 : 당장 필요하지 않은 부분까지 자금조달
② 융통성 결여 : 대출조건 변경 등에 대한 수익자들과의 협의 곤란

임대형 부동산펀드의 리스크

1. 임대형 부동산펀드의 장점

① 개인투자자 : 적은 자금으로 안정적이고 수익성이 양호한 대형부동산의 수익향유기회 제공
② 기관투자자 : 다수의 전문가들과 기관투자자들이 함께 프로젝트위험을 점검하여 의사결정 상 실수를 줄이고 지분 형태 투자로 유동성 확보 가능

2. 매입단계의 리스크

① 매입가격의 적정성 : 거래사례, 감정평가금액, 임대수익, 예상수익률 등 종합적 고려
② 법률적 위험 : 법률적 하자나 제약이 소유권 이전등기 전에 말소된 상태로 매입
③ 재무 타당성 : 목표수익률 산정 및 분석(민감도 분석, 시나리오 분석)

3. 건설중인 부동산 매입 시 리스크

① 개발사업 위험 : 시공사 책임준공 확약, 인·허가 후 착공시점 매입, 전문관리회사의 감독
② 부동산 권리 확보 위험 : 사업대상 토지의 담보신탁 설정, 근저당 말소 후 잔금 지급
- 잔금비율 높여 건축기간 중 발생하는 위험노출 금액 최소화

③ 기타 공사 위험 : 시행사나 시공사 책임의 지연손해배상 의무조항 등 활용
④ 장점 : 좋은 물건 확보, 분양위험 제거(선분양), 사업이익 조기확정, 자금수요 충당

4. 운용단계의 리스크

① 임차인 위험 : 임차인의 구성, 재무상태, 평판 등 확인
② 공실 위험 : 장기임대계약 체결로 공실률과 임대수익 변동가능성 최소화
③ 관리비 증가 위험 : 장래 물가상승률을 반영하여 미래 관리비를 사업계획에 반영

④ 타인자본 위험 : 목표 사업기간에 맞추어 자금조달, 임대보증금 반환에 대비한 단기차입 등 준비, 펀드 수익률은 임대수익 감소비율보다 크게 감소
⑤ 재해 등 물리적 위험 : 필요한 보험 가입, 보험으로 충당되지 못하는 물건 투자 유의
⑥ 제도변화 관련 위험 : 규제 개정으로 자산가치 하락위험, 세법 개정으로 수익률 하락 위험

5. 청산단계의 리스크

① 사업계획 미달 위험 : 매수처를 찾지 못하거나 현저히 낮은 가격으로 매각될 위험
② 매각위험 : 매수자의 납부능력 판단, 수익을 극대화하는 매각절차 선정, 법률분쟁에 대비
③ 추가비용발생위험 : 부동산 매각 후 3개월 정도 펀드를 유지해서
추가비용(제세공과금 등)을 펀드에서 부담할 수 있도록 함

경·공매형 부동산펀드의 리스크

1. 매입단계의 리스크

1) 투자자산 확보위험 : 상업용·업무용 등 양호한 대형물건의 확보 곤란

2) 법률위험
① 유치권, 소액임차권 등 권리상 하자로 추가비용 발생
② 일반 부동산 거래절차에 비해 복잡한 구조
③ 입찰에 따른 법적책임이 낙찰자에 귀속
④ 실사비용 투입 후 낙찰 받지 못할 위험 등

3) 자산평가위험 : 초기 입찰 시 낮은 가격으로 부동산을 취득하는데 주력
4) 비용증가위험 : 취득비용 및 펀드보수 높고 취득 후 추가비용 발생 등 고비용 구조

2. 매각단계의 리스크

부동산의 개별성에 따른 시장위험, 초과공급으로 인한 매각가격 하락 및 매각기간 지연

3. 리스크 관리방안

① 자산평가위험 : 자산가치, 임대현황, 시장현황, 물리적·법률적 하자 등에 대한 평가시스템 확인
② 법률위험 : 명도지연 및 추가비용에 대한 대비, 전문컨설팅회사와 업무공조시스템 확인

③ 자산처분위험 : 충분한 시간을 가지고 처분작업 진행, 매각시스템 및 계획 사전 점검
④ 규모의 적정성 : 규모 크면 수익률 하락(미운용 증가), 적으면 리스크 증가(집중투자)
⑤ 운용사의 관리위험 : 블라인드방식으로 운용프로세스와 운용메뉴얼 등 운용체계 사전 점검

해외 부동산펀드의 리스크

1. 펀드 유형

해외펀드(국내 운용사), 역외펀드(외국 운용사), 해외재간접펀드(국내 운용사)
- 역외펀드 : 높은 신뢰도, 고급 인력·기업정보 보유, 높은 운용보수, 환율위험 발생

2. 리스크 유형

① 해당국의 정치, 경제, 법률적 차이 : 투자자가 파악하고 이해하는데 한계
② 현지인 위험 : 현지 사업시행사의 자금유용, 업무지시 거부 등

③ 제도 및 실사비용 위험 : 현지 법무법인, 회계법인 등 고용하여 문제점 조기 발견
④ 조세위험 : 실질과세의 원칙 등을 적용하여 조세회피지역 SPC의 거주자성 부인(세금추징)

⑤ 환매 유동성위험 : 환매대금 지급기일이 길고, 리츠 등의 거래량 부족으로 환매 곤란
⑥ 환율위험 : 환헤지가 요구되고, 환헤지계약 갱신에 따른 위험 부담

⑦ 펀드 정보의 제한 : 펀드 운용회사 및 판매회사의 전문성 및 신뢰성 중요
⑧ 글로벌 신용경색 위험 : 글로벌 경제상황과 밀접하게 연관

3. 펀드 선택

해당 국가 부동산 정보 및 경제상황 등 사전 파악, 투자성과 꾸준한 펀드 선택

4. 환위험

① 환헤지 : 해외펀드는 펀드 내 환헤지, 역외펀드는 개인이 환헤지
② 달러화 이외의 환헤지 : 달러화에 대해서만 환헤지를 할 경우 환위험 노출(Ex.캐나다달러)

③ 과도한 환헤지 : 부동산가격 하락 시 과도한 환헤지로 인해 위험 증가
④ 기준가 변동 : 기준가가 일시적으로 투자원본 이하로 하락할 수 있음을 투자자에 고지

⑤ 위험의 전가 : 해외사업자에게 원화로 대출함으로써 환위험을 해외사업자에게 전가하기도 하는데 이 경우 환위험이 사업위험에 포함되어 더욱 위험할 수도 있다.